

0076950-70.2018.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcos Fleury Silveira de Alvarenga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... conluio dos ora denunciados para o tráfico. HENRIQUE foi apontado como fornecedor de Gustavo, atuando como gerente do tráfico em diversos pontos da Capital. Em 08/06/2018, JOCIEL, vulgo "JO", pelos telefones 11 97782-6291 e 11 99232-4891, instruiu HENRIQUE ao recebimento de 12.300 porções de cocaína, depois combinou nova entrega de entorpecentes. HENRIQUE, consoante escutas, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0076950-70.2018.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0076950-70.2018.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Portaria, Boletim de Ocorrência - 348/2018 - 37º Distrito Policial - Campo Limpo, 2391/2018 - 37º Distrito Policial - Campo Limpo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HENRIQUE COSTA DE SOUZA e outros

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcos Fleury Silveira de Alvarenga

Vistos,

WELLINGTON CLEMENTE DA SILVA, vulgo "LE", SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS, vulgo "SERGINHO", HENRIQUE COSTA DE SOUZA, DANILO SOUZA CUNHA, vulgo "PIG", MARCOS SUEL SILVA DE PAIVA, vulgo "MAX" e JOCIEL GONÇALVES SANTANA, vulgo "JO", qualificados às fls. 132, 59, 62, 09 (apenso) e 56, foram denunciados como incurso no artigo 35, "caput", da Lei 11.343/06.

Consoante apurado, pelo menos desde 21 de maio de 2018, em várias casas da comarca de São Paulo, WELLINGTON CLEMENTE DA SILVA, vulgo "LE", SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS, vulgo "SERGINHO", HENRIQUE COSTA DE SOUZA, DANILO SOUZA CUNHA, vulgo "PIG", MARCOS SUEL SILVA DE PAIVA, vulgo "MAX" e JOCIEL GONÇALVES SANTANA, vulgo "JO", associaram-se para o fim de praticar reiteradamente o delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Em maio de 2018, a polícia civil prendeu Gustavo Tavares Ribeiro Costa, pela prática do tráfico de drogas. Ele informou que seu fornecedor era HENRIQUE, então

investigações se iniciaram, com várias interceptações telefônicas. Em setembro/2018, HENRIQUE, sua esposa Thais Cristina Pereira, DANILO, vulgo "PIG" e Paula dos Santos Rodrigues, esposa de WELLINGTON, foram presos em flagrante por estarem em poder de diversas drogas, gerando o feito 0083728-56.2018.8.26.0050, 1ª Vara Criminal.

Através das escutas, verificou-se o conluio dos ora denunciados para o tráfico. HENRIQUE foi apontado como fornecedor de Gustavo, atuando como gerente do tráfico em diversos pontos da Capital. Em 08/06/2018, JOCIEL, vulgo "JO", pelos telefones 11 97782-6291 e 11 99232-4891, instruiu HENRIQUE ao recebimento de 12.300 porções de cocaína, depois combinou nova entrega de entorpecentes. HENRIQUE, consoante escutas, mostrou armazenar e distribuir drogas a traficantes menores.

Em 09/06/2018, SERGIO avisou HENRIQUE que policiais estavam no ponto de tráfico e abordaram "Neguinho", gerando dificuldades para HENRIQUE na recolha do dinheiro das vendas. Em 13 e 16/08/2018, SERGIO comunicou a HENRIQUE que o tráfico estava prejudicado por ações policiais, os quais usavam um Corsa preto. Disse ainda que realizaram disparos contra a casa do policial que planejavam matar. Em 14/06/2018, HENRIQUE comentou com SERGIO que Castor queria o fechamento, explicando a quantidade e variedade de drogas.

Em 21/06/2018 JOCIEL combinou com HENRIQUE, pelo número 11 99232-4891, nova entrega de drogas.

HENRIQUE e WELLINGTON, vulgo "LE", mudaram-se para o mesmo endereço de DANILO, vulgo "PIG", este um dos responsáveis pelo armazenamento de drogas da quadrilha. Em outra ligação, JOCIEL, conversou com MARCOS, vulgo "MAX", para que quantidades maiores de diversos tipos de drogas fossem distribuídas aos funcionários das biqueiras. DANILO, vulgo "PIG", disse a Thais, esposa de HENRIQUE, que não poderia fazer as porções para que ela levasse (vide fls. 89, 269, 304 e 503 do apenso). Mandados de prisão foram expedidos em face de JOCIEL e MARCOS, no feito anterior, mas eles fugiram, assim como SÉRGIO e WELLINGTON. À fl. 116 do apenso encontra-se o gráfico com a hierarquia dos denunciados na quadrilha, além das participações de Vê, Velho, Neguinho e Santista, não identificados. As mídias encontram-se às fls. 75, 97, 129, 274, 326 e 410 do apenso.

Notificados inicialmente nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06, apresentaram defesas preliminares os denunciados Danilo, Henrique, Jociel e Wellington. Em relação aos réus Sérgio e Marcos, suspenso o processo nos termos do artigo 366, do CPP.

Recebida a denúncia, durante a instrução criminal ouvidas as testemunhas de acusação, comuns e de defesa, afinal interrogados os acusados Danilo, Henrique e Jociel, tornando-se revel o acusado Wellington.

Em alegações finais manifestou-se o Ministério Público pela procedência da ação penal, uma vez demonstradas a autoria e materialidade delitiva, condenando-se os réus conforme capitulado na denúncia.

As Defesas, em síntese, apontando a fragilidade do conjunto probatório, pugnaram pela improcedência da denúncia e consequente absolvição dos denunciados.

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é improcedente.

Com efeito, não bastassem as negativas e versões dos denunciados quando interrogados em juízo, nem mesmo pelos depoimentos dos policiais civis envolvidos na investigação, bem como pelas apontadas interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, se tem certo o crime de associação para o tráfico tal como imputado aos réus.

Isto, pois, pelas citadas gravações/interceptações e transcrições anexadas ao processo (cf. procedimentos cautelares instaurados), não há como não observar tal como sustentado pelas Defesas que, com relação ao disposto no artigo 35, exige a lei o dolo específico, ou seja, o animus associativo, aliado ao fim específico de traficar drogas.

Para o reconhecimento do crime previsto no anterior artigo 14 da Lei 6.368/76,

atual 35, não basta a convergência de vontades para a prática das infrações constantes dos arts. 12 e 13, atuais 33 e 34, sendo também necessária a intenção associativa com a finalidade de cometê-las, o dolo específico. O animus associativo há de ser comprovado, vez que figura integrante do tipo, indispensável para sua caracterização.

Ainda que boa parte dos acusados tenha afinal sido presa justamente por envolvimento com o tráfico de entorpecentes, em relação ao crime de associação, tal como acima consignado, a acusação não se sustenta.

Pelo acima exposto, quando muito, existindo tão-somente indícios não concludentes da autoria deste tipo penal, impõe-se a absolvição dos réus.

Isto posto e considerando tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente a denúncia de fls. 180/181, para absolver os réus WELLINGTON CLEMENTE DA SILVA, HENRIQUE COSTA DE SOUZA, DANILO SOUZA CUNHA, e JOCIEL GONÇALVES SANTANA, qualificados nos autos, como incurso nas penas do artigo 35, "caput", da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

Marcos Fleury Silveira de Alvarenga  
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA